

0085418-06.2006.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 020/2006 - 3ª Delegacia do Aeroporto de Guarulhos, 740/2006 - 3ª Delegacia do Aeroporto de Guarulhos

:

Réu:

Charles Goubert

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

CHARLES GOUBERT, qualificado nos autos, foi condenado por infração ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0085418-06.2006.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0085418-06.2006.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 020/2006 - 3ª Delegacia do Aeroporto de Guarulhos, 740/2006 - 3ª Delegacia do Aeroporto de Guarulhos

:

Réu:

Charles Goubert

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

CHARLES GOUBERT, qualificado nos autos, foi condenado por infração ao artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) ANOS e 8 (oito) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 15 (quinze) DIAS-MULTA, fixado o regime inicial FECHADO para o cumprimento da reprimenda e concedido o direito de apelar em liberdade (fls. 617/629). Em 04 de setembro de 2009, a sentença foi publicada em

cartório (fl. 630).

A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público 15 de setembro de 2009 (fl. 635), para o acusado em 12 de julho de 2010 e para a Defesa em 26 de julho de 2010 (fl. 658).

Por este Juízo, 02 de agosto de 2010, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado, encaminhando-se aos órgãos para cumprimento (fl. 659).

Para efeito de lançamento no rol dos culpados, determinou-se a expedição de guia de recolhimento em nome do sentenciado (fl. 662).

Até o presente momento, restaram infrutíferas as diversas diligências realizadas nos possíveis endereços do sentenciado para cumprimento do mandado de prisão expedido e, em 24 de maio de 2022, foi formulada consulta a respeito da cobrança do referido mandado, uma vez que se encontra com a validade vencida (fl. 729).

É o relatório.

DECIDO.

Pelo que consta dos autos, aguarda-se o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do sentenciado para início do cumprimento da pena imposta. Além do mais, a guia de recolhimento definitiva foi expedida para efeito do rol dos culpados. Assim, entendo que este Juízo é competente para analisar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Pois bem, levando em conta a pena concreta aplicada, tem-se que o lapso prescricional da pretensão executória é de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III c.c. artigo 110, ambos do Código Penal.

Vale ressaltar que o prazo prescricional, ou seja, a prescrição executória, começa a fluir do trânsito em julgado da condenação para a acusação, isso nos estritos moldes do artigo 112, inciso I, combinado com o artigo 110, ambos do Código Penal, sendo que referido prazo só é interrompido pelo início do cumprimento da pena ou pela reincidência, com fulcro no artigo 117, inciso V e VI, do Código Penal. Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A orientação jurisprudencial pacífica desta Corte é a de que o termo a quo para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 1848645/SC, STJ, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 23/06/2021, grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No âmbito deste Superior Tribunal, prevalece o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, consoante a interpretação literal do art. 112, I, do CP, que, mesmo depois da Constituição Federal de 1988, não foi revogado por não recepção ou declarado inconstitucional e, portanto, permanece vigente no ordenamento jurídico pátrio. 2. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 1901895/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, STJ, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) (Grifei).

In casu, o termo inicial para a prescrição executória é a data do trânsito em julgado para acusação, o qual ocorreu em 15 de setembro de 2009 (fl. 635).

Não há notícias de reincidência posterior (causa interruptiva do prazo) e tampouco iniciou-se o cumprimento da reprimenda (artigo 117, incisos V e VI, do Código Penal).

Assim, considerando que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público, em 15 de setembro de 2009 (fl. 635) e, até o presente momento, não foi iniciado o cumprimento da pena, já tendo decorrido mais de doze anos, é de rigor reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal e consequentemente julgar extinta a punibilidade do sentenciado, uma vez que durante esse período não ocorreram causas de interrupção ou prorrogação do prazo prescricional.

Em se tratando de prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CHARLES GOUBERT, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª figura c.c. artigo 109, inciso III, e artigo 110, artigo 112, inciso I, todos do Código Penal, por reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal.

Outrossim, considerando que o mandado de prisão encontra-se com sua validade vencida, desnecessária a expedição de contramandado de prisão. Providencie a retirada das tarjas correspondentes.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe.

P. I. C.

Guarulhos, 14 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA